

ORDENANZA Nro. 013/2.022 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M. "POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA Y DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE LOS JUZGADOS DE FALTAS; LA OFICINA DE PRONTUARIOS Y ESTADÍSTICAS Y; LA PROCURADURÍA DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES", Y LA ORDENANZA Nro. 19/2.005 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA Y SE AMPLÍA PARCIALMENTE LA ORDENANZA Nro. 35/2.000 J.M., REGLAMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO DE ENJUICIAMIENTO PARA JUECES DE FALTAS MUNICIPAL".-

Ciudad del Este, 18 de mayo de 2022.-

VISTO: La minuta escrita presentada por el Señor Concejal Abg. Pedro Acuña, por la que presenta un proyecto de Ordenanza "POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA Nro. 02/2.022 J.M. y la ORDENANZA 19/2.005 J.M.", y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nro. 3966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...). En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".-

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y las consideraciones de la exposición de motivos, esta Comisión Asesora asevera la viabilidad de la sanción de la mencionada norma al analizar que la Ordenanza N° 02/2022 "POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA Y DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE LOS JUZGADOS DE FALTAS; LA OFICINA DE PRONTUARIOS Y ESTADÍSTICAS Y; LA PROCURADURÍA DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE", en la misma se ha creado la Superintendencia de Juzgados de Faltas, el cual posee entre sus atribuciones la de entender y decidir en los procesos, en primera instancia bajo el carácter de comisión "ad hoc", las sanciones aplicables a los Jueces de Faltas Municipales y al mismo tiempo se ha establecido que este Consejo de Superintendencia estará integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la Junta Municipal, dos miembros de la Comisión de Legislación y por un Concejal elegido por sorteo; esto en discordancia con lo que dicta el artículo 129 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal que dicta: "La Junta Municipal, por simple mayoría de votos podrá decidir el enjuiciamiento de jueces de faltas municipales por mal desempeño de sus funciones o faltas al decoro debido para lo cual se constituirá con sus miembros una comisión ad hoc, elegidos por sorteo (...)".-

Se debe destacar que la Constitución Nacional, en su artículo 16 in fine establece que "(...) Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales". Esto en garantía del principio de imparcialidad al que debe ceñirse todo procedimiento del que derive pena o sanción. Por lo que se hace menester que, para que el Órgano Legislativo cumpla la función enjuiciadora de los juzgados de faltas municipales, se constituya en Comisión ad hoc y que los miembros sean designados de manera a garantizar la imparcialidad de sus miembros al momento de un eventual procedimiento sumario.-

Que, el proyecto se refiere a la Ordenanza N° 19/2005 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA Y SE AMPLÍA PARCIALMENTE LA ORDENANZA N° 35/2000 J.M., REGLAMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO DE ENJUICIAMIENTO PARA JUECES DE FALTAS MUNICIPALES", refiriendo la derogación de los artículos 10°, 2° y 3° de la misma por estar asimismo en discordancia con la norma superior y la ordenanza vigente.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 013/2.022 J.M.

En esto, esta Comisión considera admisible insertar una modificación al proyecto de ordenanza derogando el art. 13° el cual establece que, en segunda instancia -en caso de que el fallo de la comisión ad hoc sea recurrido- los integrantes del Consejo de Superintendencia se abstendrán de emitir sus votos. En este sentido, el artículo 129 de la ley N° 3966/10 en su segundo párrafo establece que "El fallo de la comisión enjuiciadora podrá ser recurrido en última instancia ante el plenario de la Junta Municipal en el plazo de cinco días", de esto se desprende que la consideración del recurso debe llevarse a todos los miembros de la Junta Municipal. Asimismo, derogar el 170 de la Ordenanza 19/2005 con el fin de prevenir confusiones en la hermenéutica.-

Aprobado el Dictamen de la Comisión de Legislación en Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo del año 2022, Según Acta Nro. 29; **por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- MODIFICAR, parcialmente la ORDENANZA Nro. 002/2022 J.M. y la Ordenanza Nro. 19/2005 J.M. que queda de la siguiente forma:

"Art. 2°.- DERÓGANSE, el artículo 1° de la Ordenanza Nro. 02/2022 J.M., y los artículos 1°, 2°, 3°, 13° y 170° de la Ordenanza Nro. 19/2005, y se ratifica la vigencia de los artículos 4° al 16° de la Ordenanza Nro. 19/2005".-

Artículo 2°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.

